

1522228-55.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... do crime, mas depois acabou admitindo o tráfico, ao saber que havia gravação da câmera corporal usada pelos policiais.

Também o policial militar Carlos Eduardo Dias Missao atestou no mesmo sentido, confirmando que o local é conhecido como ponto de tráfico e quando ali ingressaram com a viatura o réu empreendeu fuga pelos barracos. Ingressaram em outra viela e conseguiram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522228-55.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522228-55.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249148/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 20217712 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4083/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2249148 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER ANACLETO

VISTOS.

EDER ANACLETO, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de setembro de 2021, às 08 horas e 20 minutos, na Avenida Cabore nº 10, Iguatemi, nesta cidade e comarca da Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, foi surpreendido guardando e trazendo consigo, para fins de tráfico, 234,6g (duzentos e trinta e quatro gramas e seis decigramas) de Tetrahydrocannabinol, mais conhecido como "maconha", em 93 (noventa e três) "trouxinhas"; 101,8g (cento e um gramas e oito decigramas) de Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como "cocaína", em 183 (cento e oitenta e três) porções e 78 (setenta e oito) pedras de "crack"; e 1,4g (um grama e quatro decigramas) de Metilenodioximetanfetamina, mais conhecida como

"ecstasy", em 4 (quatro) comprimidos, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2021 (fls. 92/93), o réu foi citado (fls. 114), e apresentou defesa preliminar (fls. 97/100).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 131/133).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 136/142). Ao seu turno, a Defesa pediu a aplicação de pena mínima, o reconhecimento da confissão, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o benefício da justiça gratuita (fls. 146/157).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de EDER ANACLETO, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação de fls. 124/127 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 128/130, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína, Tetrahydrocannabinol e metilenodioximetanfetamina (MDMA) as substâncias apreendidas com o réu.

Interrogado, o réu Eder Anacleto admitiu a prática do crime. Viu os policiais chegando com a viatura e empreendeu fuga, mas os policiais deram a volta por outra viela e foi surpreendido, sendo abordado. Explicou que as porções de "maconha" eram vendidas por vinte reais, as de ecstasy por quinze reais e as de cocaína e "crack" havia porções vendidas por cinco e outras por dez reais. Explicou que ficava no ponto de venda de drogas das 23:00 às 11:00 horas e recebia proporcionalmente à quantidade de droga vendida. Terminado seu turno, outro rapaz assumia o ponto de venda de drogas. Eram sempre pessoas diferentes e também havia rapazes que abasteciam o ponto de tráfico.

Por sua vez, o policial militar Gilberto de Freitas atestou que na data dos fatos estavam em patrulhamento por local conhecido pela venda de entorpecentes e o réu, ao perceber a presença da viatura, correu e ingressou num beco, trancando-se atrás de uma porta. Deram a volta e conseguiram surpreender o réu escondendo duas pochetes. Abordado, verificaram que nessas pochetes havia os entorpecentes e o dinheiro. O réu inicialmente negou a prática do crime, mas depois acabou admitindo o tráfico, ao saber que havia gravação da câmera corporal usada pelos policiais.

Também o policial militar Carlos Eduardo Dias Missao atestou no mesmo sentido, confirmando que o local é conhecido como ponto de tráfico e quando ali ingressaram com a viatura o réu empreendeu fuga pelos barracos. Ingressaram em outra viela e conseguiram vê-lo tentando esconder as duas pochetes com as drogas perto de algumas árvores. Além das drogas, havia cerca de quinhentos e cinquenta reais e uma folha com anotações. Não conhecia o réu até então. De início ele negou a prática do crime, mas após saber que havia sido filmado, admitiu a prática do delito.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos

atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Portanto, a confissão judicial do acusado não pode ser afastada, já que encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, procurando se evadir, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão e o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da confissão realizada.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, fls. 17 e 18, consigo foram apreendidos R\$ 426,50, sem qualquer comprovação de origem lícita, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, inclusive cocaína, na forma de "crack", de natureza mais nociva, sendo sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, o mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L" e ao "ecstasy", estando óbvio que para o seu cometimento é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminoso, como o próprio réu esclareceu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO EDER ANACLETO, qualificado

nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESPs ao Estado e indefiro, por consequência, o pedido de gratuidade de justiça, mantendo a decisão de fls. 102/106, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA